

HUSNAWATI BINTI ZULKIFLI
lawan
NOR HAFIEZ BIN MOHAMAD NOOR

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Abd Latif (Panel) dan YA Puan Hajah Noor Hadina Binti Haji Ahmad Zabidi (Panel) Pada 8 Disember 2023 bersamaan 24 Jamadil Awal 1445H]

Kes Mal No : 2305-A0010-452-0052

[Permohonan Melanjutkan Tempoh Masa Memfailkan Notis Rayuan Balas Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003]

Peguam Pemohon : Tidak diwakili.

Peguam Responden: Tidak diwakili.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Pemohon dalam kes ini telah memohon kepada Mahkamah Rayuan Syariah untuk mendapatkan perintah kebenaran memfailkan Notis Rayuan Balas di luar tempoh masa yang ditetapkan.

[2] Pada 10/4/2022, YA Hakim Bicara telah mengeluarkan Perintah Tunggakan Nafkah Isteri di Mahkamah Tinggi Syariah dalam kes Saman No. 10400-023-0461-2020.

[3] Responden yang berhasrat membuat rayuan terhadap perintah tersebut telah memfailkan Notis Rayuan pada 11/4/2023 dan seterusnya menyerahkan sesalinan Notis Rayuan tersebut secara kediri kepada Pemohon pada 12/4/2023.

[4] Manakala Pemohon yang berhasrat memfailkan Notis Rayuan Balas ekoran daripada pemfailan Notis Rayuan oleh Responden, sepatutnya bertindak sedemikian dalam tempoh tujuh hari dari tarikh penerimaan Notis Rayuan tersebut. Namun demikian dalam tempoh tersebut Pemohon gagal mengambil

tindakan sedemikian sedangkan tarikh terakhir untuk pemfailan Notis tersebut adalah pada atau sebelum 18/4/2023.

[5] Oleh kerana berlaku kelewatan memfailkan Notis Rayuan Balas di dalam tempoh yang diperuntukkan undang-undang, maka Pemohon telah memfailkan permohonan melanjutkan tempoh bagi memfailkan notis tersebut pada 16/5/2023 dengan memohon mendapatkan suatu perintah sebagaimana berikut;

- i. Mahkamah meluluskan dan memberi kebenaran kepada Pemohon untuk melanjutkan tempoh masa memfailkan Notis Rayuan Balas berdasarkan seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003.
- ii. Pihak Pemohon diberikan kebebasan untuk menyerahkan Notis Rayuan Balas kepada Responden dalam masa/tempoh 7 hari dari tarikh keputusan diberikan.

Penghakiman Mahkamah Rayuan Syariah

[6] Permohonan ini adalah berkaitan dengan kegagalan Pemohon memfailkan Notis Rayuan Balas dalam tempoh masa yang dikehendaki oleh subseksyen 140 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang menyatakan bahawa:

Notis rayuan balas 140.

Seseorang responden dalam mana-mana rayuan boleh, dalam masa tujuh hari dari tarikh penyampaian notis rayuan itu kepadanya, memfailkan di Mahkamah yang mendengar rayuan dan menyampaikan kepada perayu notis dalam Borang MS 31 tentang cadangannya untuk mengemukakan

hujah pada pendengaran rayuan itu bahawa keputusan yang dirayukan itu patut diubah

[7] Berdasarkan kepada kehendak subseksyen 140 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003, tempoh untuk Pemohon memfailkan Notis Rayuan Balas adalah dalam tempoh 7 hari dari tarikh penyampaian Notis Rayuan kepadanya’

[8] Kami seterusnya merujuk kepada seksyen 238 Enakmen yang sama di mana peruntukan seksyen tersebut telah memberi kuasa budi bicara kepada Mahkamah untuk memutuskan permohonan sebagaimana permohonan di hadapan kami ini demi keadilan kepada pihak-pihak yang terlibat. Walau bagaimanapun suka kami tegaskan bahawa kuasa budi bicara tersebut tidaklah boleh digunakan sewenang-wenangnya oleh Mahkamah ini untuk membenarkannya atau menolaknya melainkan dengan penelitian yang terperinci dan pertimbangan yang ketat.

[9] Justeru, di dalam kes seumpama ini, kami berpendapat perlu ada faktor-faktor yang menjadi pertimbangan untuk sesuatu permohonan pelanjutan tempoh masa dipertimbangkan untuk diberikan. Dalam hal ini terdapat kes-kes yang telah diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah yang telah menggariskan prinsip atau panduan dalam menimbangkan permohonan seumpama ini.

[10] Sebagai contoh kes-kes terdahulu kami rujuk melalui penghakiman seumpamanya seperti kes Sharifah Badariah binti Mari lwn Yasran bin Hj. Hussain, Kes Permohonan No : 10000-099-0005-2009, kes Aziah bin Abdul Aziz lwn Azmi bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1) serta kes Fatima @ Hasnah Binti Daud lwn Wan Hssan Bin Wan Daud [2015] JH 40(1), di mana Panel Hakim

Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes-kes tersebut telah menggariskan beberapa faktor yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan iaitu:

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya;
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi

[11] Faktor-faktor di atas boleh dijadikan sebagai panduan bagi tujuan melaksanakan budi bicara tersebut dan ia tidak bermaksud menjadi satu keperluan yang ketat dan mandatori, serta ianya bukanlah menjadi suatu keperluan untuk semua faktor tersebut perlu menyebelahi pihak Pemohon di dalam melaksanakan kuasa budi bicara tersebut.

[12] Kembali kepada permohonan di hadapan kami ini, isu utama yang patut kami pertimbangkan terlebih dahulu sebelum meneliti isu-isu lain adalah, sama ada wujud atau tidak, sebab dan alasan kelewatan yang telah diberikan oleh Pemohon untuk pertimbangan Panel Rayuan dan jika ada, adakah ia munasabah dan wajar untuk dipertimbangkan?

Tempoh Kelewatan

[13] Berdasarkan Notis dan Afidavit Pemohon bertarikh 16/5/2023, kami mendapati bahawa permohonan kebenaran pelanjutan tempoh masa ini telah difailkan oleh Pemohon pada tarikh yang sama 16/5/2023 selepas berlaku kelewatan selama tempoh 32 hari dari tarikh akhir pemfailan Notis Rayuan Balas iaitu pada 18.4.2023.

[14] Dalam hal ini kami mendapati tempoh kelewatan adalah selama 32 hari dengan mengambilkira tempoh 7 hari daripada tarikh Pemohon menerima Notis Rayuan Responden. Maka pada hemat kami, sungguhpun wujud tempoh kelewatan tersebut, namun kami juga perlu melihat kepada kewajaran alasan kelewatan yang dikemukakan dalam permohonan ini.

Alasan Kelewatan

[15] Dari sudut alasan kelewatan, berpandukan fakta yang ada di hadapan kami, Pemohon menyatakan kegagalan memfailkan Notis Rayuan Balas dalam tempoh masa yang ditetapkan adalah disebabkan kekhilafan Pemohon dari segi undang-undang dengan tidak mengetahui tempoh pemfailan Notis Rayuan Balas sehingga menyebabkan pemohon bertindak memfailkan di luar tempoh masa yang ditetapkan.

[16] Selain itu Pemohon juga menyatakan faktor waktu tersebut adalah berlaku pada bulan Ramadan dan menghampiri tarikh hari raya merupakan alasan kelewatan ini berlaku kerana ia menjadi sebab Pemohon tidak sempat merujuk perkara ini kepada pegawai di Bahagian Sokongan Keluarga Negeri Selangor untuk penyediaan Notis Rayuan Balas sedangkan sebelum ini mereka yang membantu Pemohon dalam penyediaan dokumen dan pliding kes di Mahkamah.

[17] Responden pula dalam hujahannya menyatakan Pemohon tidak patut diberi lanjutan masa bagi memfailkan Notis Rayuan Balas kerana permohonan ini akan membuang masa Mahkamah dan akan melambatkan proses rayuan Responden disebabkan berlaku tangguhan demi tangguhan. Oleh yang demikian, Responden memohon agar Mahkamah Rayuan ini menolak permohonan Pemohon.

[18] Selanjutnya, kami dapati tiada hujahan dikemukakan berkaitan elemen kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuan balasnya dan juga tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi. Hal ini pada hemat kami adalah disebabkan pihak-pihak tidak menggunakan khidmat peguam dalam permohonan ini menyebabkan hujahan yang dikemukakan tidak mencakupi keseluruhan empat elemen yang perlu dihujahkan walaupun ia tidak bersifat mengikat Mahkamah ini.

[19] Justeru, dalam menimbangkan alasan kelewatan ini kami berpuas hati dan menyimpulkan bahawa berdasarkan tempoh masa kelewatan dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, maka demi keadilan kami bersetuju bahawa permohonan ini adalah wajar untuk kami pertimbangkan dan pihak Responden wajarkan *diawardkan* dengan sejumlah kos yang munasabah,

[20] Dalam menimbangkan permohonan ini, kami juga berpandu kepada beberapa *Kaedah Fiqh*, antaranya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Maksudnya: Tidak mudarat dan tidak kemudharatkan

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

Maksudnya: Keadaan-keadaan darurat itu mengharuskan perkara-perkara yang terlarang.

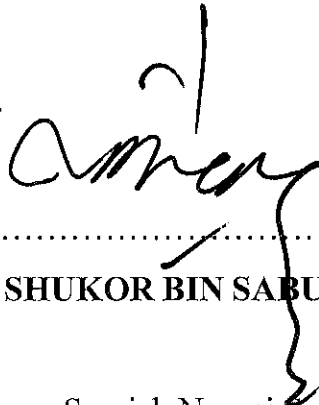
[21] Oleh itu, berdasarkan ulasan dan otoriti di atas, maka dengan kuasa budi bicara dan demi keadilan pihak-pihak, kami berpuashati bahawa permohonan ini wajar dipertimbangkan.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon, Afidavit Jawapan Responden dan Hujahan yang telah dikemukakan pihak-pihak, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut;

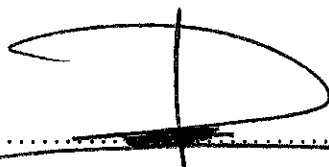
1. Permohonan Pemohon adalah **diluluskan**.
2. Pemohon dibenarkan memfailkan Notis Rayuan Balas dan menyerahkan kepada Responden dalam tempoh **tujuh hari** mulai hari ini.
3. Pemohon dikehendaki membayar kos kepada Responden sebanyak **RM1000.00**.

Penghakiman ini diberikan oleh:-



1. **YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:



2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

3. 

YA PUAN HAJAH NOOR HADINA BINTI HAJI AHMAD ZABIDI
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

